

مستند المحكمة
الموقرة

تقرير كشف وخبرة

بالقضية التنفيذية رقم (2026/1896)

لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية حقوق مادبا الموقرة

بناء على القرار المتخذ من قبل سعادة رئيس تنفيذ محكمة بداية حقوق مادبا الموقرة القاضي مأمون بك المشاعله بانتخابي خبيراً فنياً وعقارياً بالقضية التنفيذية اعلاه رقم (2026/1896) والمتعلقه بتقدير قيمة الشقة الشمالية رقم 2 من الطابق الثاني في البناء رقم 1 عدا سطحها ويتبع لها تراس مكشوف بمساحة 45م2 المقامة على قطعة الارض رقم 511 من الحوض رقم 20 طريق عمان من اراضي مادبا.

فقد حضرت جلسة المحكمة الموقرة وعرضت علي في الجلسة انا الخبير المنتخب والمؤهل علمياً وفنياً أسماء واطراف الدعوى فافصحت امام هيئة المحكمة الموقرة ووفقاً لمنطوق نص المادة 83/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية المعدل لسنة 2017 بانه لا يوجد اي ظروف او اسباب من شأنها اثارت الشكوك حول حيديتي واستقلاليتي عن هيئة المحكمة الموقرة او الوكلاء او اطراف الدعوى ولا يوجد او يحول دون قيامي بالمهمة الموكولة لي بكل حياديته وشفافيته خير قيام وبعدها تفهمت المهمة الموكولة لي وهي:

اجراء معاملة وضع اليد على العقار موضوع سند الرهن المطروح للتنفيذ العائد للمحكوم عليه وهي الشقة الشمالية من الطابق الثاني عدا سطحها ويتبع لها تراس مكشوف بمساحة 45 الواقعة على قطعة الأرض رقم 511 حوض رقم 20 طريق عمان من أراضي مادبا لغايات اجراء الكشف الحسي على العقار لتقدير قيمته وبيان سعر المتر المربع الواحد ووصف الشقة موضوع الدعوى وصفاً دقيقاً وشاملاً وكذلك بيان الأسس والمعايير التي تم الاعتماد عليها في تقدير سعر المتر المربع الواحد وبيان اسم وشاغل العقار

وتحلفت القسم القانوني بان اقوم بالمهمة الموكولة لي بكل امانة وصدق وإخلاص

وبعداً وبتاريخ 2026/7/30 انتقلت الى موقع العقار موضوع الدعوى برفقة مأمور تنفيذ مادبا السيد عامر الشوره ووكيل المحكوم له المحامي عبد الله المومني وبدلالته والاحداثيات والمخططات واستعمال تطبيقات دائرة الاراضي (GPS) تم الوصول والوقوف على رقبة العقار موضوع الدعوى



ولدى وصولنا الى رقة العقار اطلعت على المبرزات الخاصة بالعقار موضوع الدعوى في الموقع وتبين لي انها تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى الواقع من جهة أخرى تمام الانطباق ثم قمت بوصف العقار وصفا اوليا من حيث موقعه وواقعه واستعماله وبعده وقربه من الخدمات وطلبت بعدها امهالي لاعداد تقرير خبرة مفصل بخصوص هذه القضية وبعد ان تسلمت مبرزات الدعوى ودرستها والكشف الحسي والتجوال في العقار موضوع الدعوى تبين لي ما يلي:.

*-موقع العقار موضوع الدعوى:-

ان العقار موضوع الدعوى هو عبارة عن الشقة الشمالية من الطابق الثاني عدا سطحها ويتبع لها تراس مكشوف 2م45 في البناء رقم 1 ويتكون من عدة طوابق وشقق مخدوم ببيت درج فقط وجميع واجهاته الخارجية من القصارة مع رشة شبريز ومحاط بأسوار من جميع الجهات ويقع على قطعة الأرض رقم 511 من الحوض رقم 20 طريق عمان الواقعة على طريق معبد من الجهة الجنوبية والمتفرع من شارع تنظيمي معبد مسمى شارع المعتصم ويبعد عن شارع عمان - مادبا الشرقي مسافة 165متر شرقا وعن جامع الحمد مسافة 145متر شرقا في الحي الشرقي ضمن منطقة مادبا التابعة لبلدية مادبا الكبرى وتسجيليا تابعة لاراضي مادبا

- ملكية الشقة موضوع الدعوى وما يتبعها وهي الشقة الشمالية من الطابق الثاني عدا سطحها ويتبع لها تراس مكشوف 2م45 تعود للمحكوم عليه باسل محمد إسماعيل المصري بكامل حصصها ونوع الارض بناء /طوابق وشقق وتبلغ مساحتها 2م107 وتراس مكشوف 2م45 وذلك حسب صورة سند التسجيل الصادرة من اراضي مادبا بموجب الوصل رقم 635153 تاريخ 2026/7/19 والمرفق بالمبرزات

- تنظيم قطعة ارض الشقة موضوع الدعوى والتراس التابع لها سكن ج باحكام هي بالجدول التالي:.

امامي	جانبى	خلفى	النسبة المنوية	عدد الادوار	الحد الاثنى لمساحة الافراز
3متر	2.5متر	3متر	51%	4	500متر مربع

- الخدمات من مياه وكهرباء واتصالات وطرق متوفرة في موقع قطعة الارض موضوع الدعوى

- طيوغرافية قطعة ارض العقار موضوع الدعوى ماثلة ميلا بسيطا باتجاه الشرق وشكلها شبه منتظم قريب من شكل المستطيل



*وصف الشقة موضوع الدعوى والتراس التابع لها:

ان الشقة موضوع الدعوى هي الشقة الشمالية من الطابق الثاني عدا سطحها وتبلغ مساحتها 107م² ويتبع لها تراس مكشوف 45م² وعمرها الزمني يزيد عن 25 سنة وتتكون من صالة وغرفة معيشة مفتوحين على بعضهما البعض وبرنדה وصالون وثلاثة غرف نوم ومطبخ صغير وحمام وتشطيبات الشقة عادية ارضيتها مبلطة بلاط موزايكو بلدي ما عدا ارضية الحمام وجدرانه وجدران المطبخ مبلطة بلاط سيراميك وبقية جدران الشقة دهان املشن ابيض والابواب الداخلية من الخشب العادي والخارجي من الحديد والشبابيك من الالمنيوم والمطبخ فيه خزائن سفلية فقط من الخشب الملبس فورمايكا وراكب عليها مجلى حوضين استانلس استيل مع رخام على جانبيه والحمام فيه شور وكروسي حمام افرنجي مع شطافة يدوية ومقعدة عربية ومغسلة اما التراس ارضيته مبلطة بلاط موزايكو ومكشوف والشقة وقت الكشف مسكونة ومشغولة من قبل المحكوم عليه باسل محمد اسماعيل المصري وعائلته

*- التقدير نتيجة الكشف :-

بناء على خبرتي كمهندس مدني ومقدر عقاري مرخص واطلاعي على الاسعار الدارجة في منطقة العقار موضوع الدعوى والاستئناس بالاسعار من المكاتب العقارية ومالكي العقارات المجاورة واعتمدت في خبرتي الاسس المتبعة في التقدير وهي طريقة المقارنة اي مقارنة قيمة العقار موضوع الدعوى بقيمة العقارات المشابهة والمماثلة له وفي نفس المنطقة والحوض مع تسوية الفرق بينهم والاخذ بعين الاعتبار المساحة والتنظيم وطبيعة وشكل وموقع العقار موضوع الدعوى والشوارع التي تخدمه والخدمات والعمران وعدد الشركاء في سند التسجيل لقطعة ارض العقار موضوع الدعوى والمواد المصنوع منها العقار وعمره الزمني وبناء عليه فانهي اقدر قيمة الشقة موضوع الدعوى عدا سطحها والبالغة مساحتها 107م² والتراس المكشوف التابع لها والبالغ مساحته 45م² على النحو التالي:-

1- اقدر سعر المتر المربع الواحد من مساحة الشقة الشمالية من الطابق الثاني عدا سطحها موضوع الدعوى وما يتبعها من حصص في ارض العقار والقسائم المشتركة بـ 140 دينار

فتكون قيمة الشقة موضوع الدعوى عدا سطحها والبالغ مساحتها 107م² والعائد للمحكوم عليه بكامل حصصها والمقامة على قطعة الأرض رقم 511 من الحوض رقم 20 طريق عمان قرية مادبا من اراضي مادبا هي:-



$$107 \text{ م} \times 2 \text{ م} \times 140 \text{ دينار} / \text{م} = 29480 \text{ دينار}$$

2- أقدر سعر المتر المربع الواحد من مساحة التراس المكشوف والبالغة مساحته 45م² ب 50 دينار

فتكون قيمة التراس المكشوف التابع للشقة موضوع الدعوى هي:.

$$45 \text{ م} \times 2 \text{ م} \times 50 \text{ دينار} / \text{م} = 2250 \text{ دينار}$$

وبالتالي تكون قيمة الشقة موضوع الدعوى والبالغة مساحتها 107م² ويتبع لها تراس مكشوف بمساحة 45م² والعائدة للمحكوم عليه بامل محمد إسماعيل المصري من البنود المذكورة أعلاه (1، 2) هي:.

$$14980 \text{ دينار} + 2250 \text{ دينار} = 17230 \text{ دينار}$$

أي سبعة عشرة ألف ومنتان وثلاثون دينار

*- الملاحظات والاسس المتبعة في التقرير

1- تم التقيد والاستناد على المهمة الموكولة لي من قبل هيئة المحكمة الموقرة

2- حسب المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية فقد تم اعداد هذا التقرير من قبلي كخبير منتخب وعلى النحو التالي:.

- قمت بالمهمة الموكولة لي من قبل هيئة المحكمة الموقرة بنفسي ولم يساعدني احدا.

- جميع الوثائق التي تم الاستناد اليها هي الوثائق المحتواه في ملف الدعوى

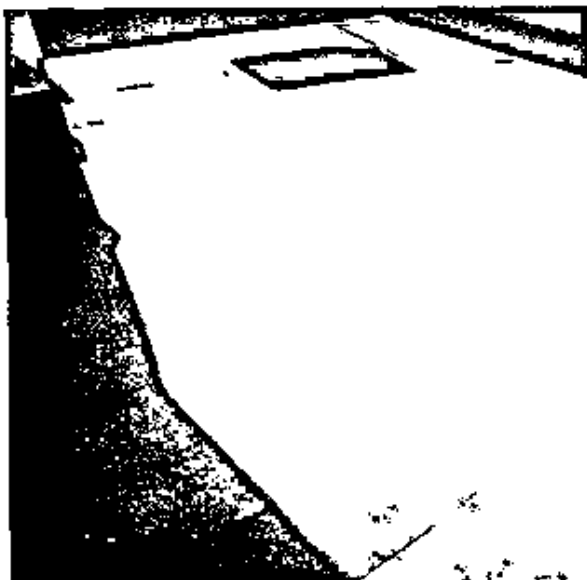
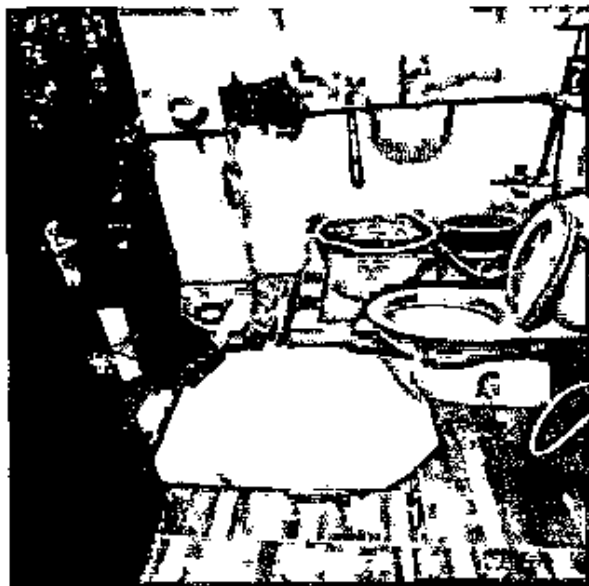
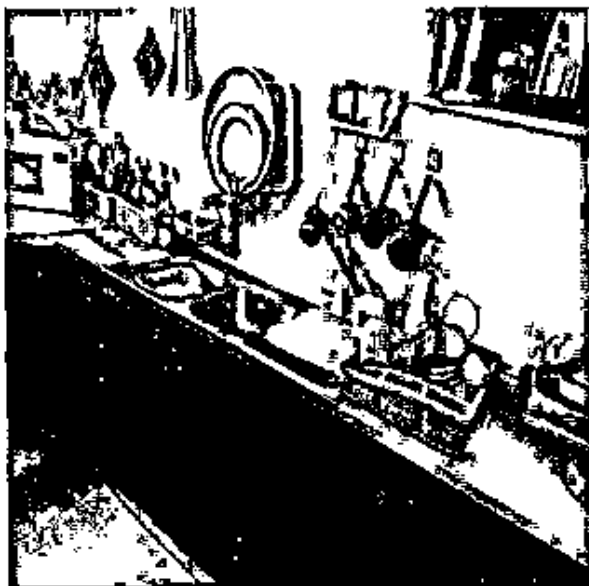
هذه خبرتي اقدمها للمحكمة الموقرة

الخبير المهندس

والمقدر العقاري

جورج حدادين





[Handwritten signature]